

1501472-59.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178332/2021 - 04º D.P. SANTO

ANDRÉ, 18828670 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 9192/2021 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 2178332 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501472-59.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501472-59.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178332/2021 - 04º D.P. SANTO

ANDRÉ, 18828670 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 9192/2021 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 2178332 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO JOSÉ DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

ANTONIO JOSE DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 01 de julho de 2021, por volta das 14h03, na praça, situada na Rua Luis de Camões, 1, Vila Sacadura Cabral, nesta cidade e comarca de Santo André, trazido com ele, guardado e mantido em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 142 porções de maconha, com peso líquido de 170,4 gramas; 82 porções de cocaína, com peso líquido de 97,6 gramas; 42 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 15,1 gramas; 7 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 0,6 gramas; 23 porções de maconha, com peso de 95 gramas; e 174 porções de cocaína, com peso líquido de 97,6 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com a liberdade provisória durante o curso do processo.

Foram observadas as disposições contidas no artigo 55 da Lei 11.343/06, com oferecimento de defesa preliminar pelo réu.

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, ausente o interrogatório porquanto revel o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação, a diminuição no máximo, com regime inicial menos gravoso, substituição por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória não merece acolhida.

O réu não foi ouvido em juízo. Quando ouvido em fase judicial, negou a prática do delito. Alegou ser usuário de drogas e que a droga encontrada não era dele nem tampouco estava com ele quando abordado.

A negativa apresentada encontra respaldo no conjunto probatório coligido.

Com efeito.

A testemunha Anderson não se lembrava dos fatos. Mesmo após insistência do Ministério Público, não conseguiu se lembrar do ocorrido.

A testemunha Andreu alegou que viu o acusado juntamente com outras pessoas. Fez a abordagem e com o acusado não havia nada. Afirmou que após a abordagem dele encontrou drogas que estavam em pochetes localizadas no chão.

Localizada a pochete no chão e não com o acusado não se pode concluir ser a droga encontrada do acusado e, ainda que fosse, ser destinada ao consumo de terceiros.

Não foi montada campana no local. O acusado não foi visto comercializando droga. O acusado foi encontrado sem que com ele houvesse droga.

As provas produzidas em fase inquisitorial, portanto, não restaram comprovadas em juízo.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu ANTONIO JOSE DE PAULA, qualificado nos autos, da imputação a ele feita, nos termos do que dispõe o artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Santo André, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA